

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6801/2542

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเสวก เรียนกระติลปี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่โจทก์มีได้นำสายลับที่อ้างว่าได้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจำนวน 2 เม็ดจากจำเลยมาเป็นพยานยืนยันการกระทำผิดของจำเลยแต่กลับนำเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยซึ่งไม่เห็นเหตุการณ์การขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่สายลับมาเบิกความนั้น ไม่สามารถรับฟังได้ว่า สายลับจะได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากจำเลยหรือไม่เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมาทั้งในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาและ เมทแอมเฟตามีนของกลางที่สายลับมอบให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่ใช่เป็นการแน่นอนว่าจะเป็นเมทแอมเฟตามีนที่สายลับล่อซื้อมาจากจำเลย ลำพังแต่ธนบัตรที่อ้างว่ามอบให้สายลับนำไปล่อซื้อและค้นได้จากตัวจำเลย แม้จะเป็นเช่นนั้นจริงก็ยังไม่เพียงพอที่จะฟังเป็นหลักฐานให้เชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่า เป็นเงินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่สายลับของเจ้าพนักงานตำรวจพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยในข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนได้ เจ้าพนักงานตำรวจที่ทำการตรวจค้นและจับกุมจำเลยต่างเบิกความแตกต่างกันบางคนที่พบเมทแอมเฟตามีนอยู่ใต้เตียงบนพื้นบ้าน บางคนที่พบซ่อนอยู่บริเวณไม้หน้าบ้าน บางคนที่พบอยู่บริเวณกองไม้ภายในบ้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับบันทึกการตรวจค้นจับกุมจำเลย และภาพถ่ายที่เกิดเหตุที่ระบุว่าตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนที่บริเวณใต้แผ่นกระดานซึ่งวางอยู่ข้างที่นอนภายใน

บ้าน พยานหลักฐานโจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดใน
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค
สอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง จำเลยกระทำความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ จำคุก 5 ปี ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาในครอบครอง
เพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วมีปัญหามาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความ
ผิดตามฟ้องหรือไม่ สำหรับข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนั้น โจทก์มิได้นำ

สายลับที่อ้างว่าได้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจำนวน 2 เม็ด จากจำเลยมาเป็น พยานยืนยันการกระทำความผิดของจำเลย พยานโจทก์จึงมีแต่พินิจตำรวจโทสมบุญณ์ เสี่ยงลือชาจำสืบตำรวจสมพิศ คำเที่ยง และสืบตำรวจตรีสุเมธ ใหญ่ยิ่ง ผู้จับกุมจำเลย ซึ่งไม่เห็นเหตุการณ์การขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้สายลับ ดังนั้น โจทก์จึง ไม่มีพยานหลักฐานให้รับฟังว่า ความจริงสายลับจะได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลาง มาจากจำเลยหรือไม่ ทั้งจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมาทั้งในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาและเมทแอมเฟตามีนของกลางที่สายลับมอบให้แก่พินิจตำรวจโท สมบุญณ์ก็ไม่ใช่เป็นการแน่นอนว่าจะเป็นเมทแอมเฟตามีนที่สายลับซื้อมาจากจำเลย ลำพังแต่ธนบัตรซึ่งพยานโจทก์อ้างว่ามอบให้สายลับนำไปใช้ล่อซื้อและค้นได้จากตัว จำเลยแม้จะเป็นเช่นนั้นจริง ก็ยังไม่เพียงพอที่จะฟังเป็นหลักฐานให้เชื่อได้โดย ปราศจากสงสัยว่า เป็นเงินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้ แก่สายลับของเจ้าพนักงานตำรวจ พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวจึงไม่มั่นคงพอที่จะ ฟังลงโทษจำเลยในข้อหานี้ได้

ส่วนข้อหาเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พยานโจทก์ดังกล่าวต่างเบิกความถึงบริเวณที่สืบตำรวจตรีสุเมธ ตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของ กลาง 1 เม็ด ที่กล่าวหาจำเลยเป็นความผิดข้อหานี้แตกต่างกัน โดยพินิจตำรวจโท สมบุญณ์เบิกความว่า เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงบนพื้นบ้าน ไม่ ปรากฏว่าอยู่ในบริเวณใดของบ้าน ส่วนจำสืบตำรวจสมพิศเบิกความว่า ซุกซ่อนอยู่ บริเวณแผ่นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน ในขณะที่สืบตำรวจตรีสุเมธกลับอ้างว่า ตรวจค้นพบเมท แอมเฟตามีนดังกล่าวที่บริเวณกองไม้ภายในบ้านของจำเลยและไม่สอดคล้องกับ บันทึกรการตรวจค้นจับกุมจำเลย เอกสารหมาย จ.3 และภาพถ่ายที่เกิดเหตุ หมาย จ.6 ภาพที่ 4 ที่ระบุว่าได้ตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนที่บริเวณใต้แผ่นกระดานซึ่ง วางอยู่ข้างที่นอนภายในบ้านพยานหลักฐานโจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำความผิดในข้อหานี้หรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา เป็นที่ทราบกันดีว่า โจทก์มีหน้าที่นำพยานมาสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย ไม่ว่าจำเลยจะให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การโจทก์ยังคงต้องนำพยานมาสืบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5485/2539) หากโจทก์นำสืบไม่ถึงศาลจะนำข้อเท็จจริงที่ได้จากคำเบิกความของจำเลยที่ตอบคำถามค้านของโจทก์มารับฟังไม่ได้ ถือว่าโจทก์นำสืบถึงความผิดของจำเลยไม่ได้ ต้องยกฟ้องไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2532) สำหรับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดก็เช่นกัน โจทก์ยังคงมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องโดยการนำพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสืบ แต่ในการแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดประเภทนี้ย่อมกระทำได้ยาก วิธีการหนึ่งที่จะช่วยเจ้าพนักงานตำรวจในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อผูกมัดจำเลย ก็คือ การล่อซื้อโดยใช้สายลับ ซึ่งในทางปฏิบัติโจทก์มักไม่ยอมให้สายลับนี้มาเบิกความเป็นพยานในชั้นศาล ทั้งนี้โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของสายลับนั่นเองแต่ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีการใช้ดุลยพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีต่าง ๆ ก่อนหน้านี้นี้มาแล้ว จะวินิจฉัยออกมาเป็น 2 แนว โดยแนวแรก

วินิจฉัยว่า ต้องนำสายลับที่อ้างว่าเป็นผู้ล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลยมาเบิกความยืนยันถึงการกระทำผิดของจำเลย มิฉะนั้น จะลงโทษจำเลยไม่ได้ ส่วนแนวที่สองวินิจฉัยว่าการที่ไม่นำสายลับมาสืบก็เพื่อความปลอดภัยของสายลับและเพื่อประโยชน์ด้านการปฏิบัติงานครั้งต่อไปด้วย ดังนั้น การที่ไม่นำสายลับมาสืบจึงมิได้ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักลดน้อยลงไม่ รับฟังลงโทษจำเลยได้ หากพิจารณาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองแนวอย่างผิวเผินแล้ว อาจทำให้เห็นว่าศาลใช้ดุลพินิจเชื่อถือในตัวสายลับผู้ล่อซื้อแตกต่างกันทำให้เกิดการไขว้เขวและสับสนต่อโจทก์ว่าจะต้องนำหรือไม่นำตัวสายลับผู้ล่อซื้อมาเป็นพยานในชั้นศาลหรือไม่ ความจริงแล้ว ศาลฎีกาได้ใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไปตามหลักและแนวบรรทัดฐานรวมทั้งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีที่นำมาประมวลรวมกัน และให้เหตุผลเป็นผลสรุปของคำวินิจฉัย โดยสังเขป ดังนี้ แนวแรก กรณีที่ต้องนำสายลับผู้ล่อซื้อมาเป็นพยานเพื่อยืนยันการกระทำผิดของจำเลย 1. กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจให้สายลับไปทำการล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลยโดยในขณะที่ทำการล่อซื้อนั้น เจ้าพนักงานตำรวจมิได้เห็นเหตุการณ์ด้วย ฉะนั้นการที่สายลับทำการซื้อยาเสพติดเสร็จแล้วมาบอกเจ้าพนักงานตำรวจว่าซื้อจากใครและแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเช่นไร คำกล่าวของสายลับเช่นนี้จึงเป็นเพียงคำบอกเล่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาเบิกความในชั้นศาลโดยบอกว่าสายลับมาบอกต่อตนอย่างไรเจ้าพนักงานจึงเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3024/2541) ยิ่งถ้าเจ้าพนักงานผู้จับกุมจำเลยเพราะสายลับมาบอกได้เบิกความขัดแย้งกันเองหรือแตกต่างในข้อสาระสำคัญ ยิ่งทำให้คำพยานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักรับฟังมากขึ้นไปอีกจึงลงโทษจำเลยไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 979/2538 และที่ 7613/2542) 2. ขณะที่สายลับทำการล่อซื้อยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจมิได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนก็ตามแต่บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่า ซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสซักค้าน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3785/2532 และ

ที่ 154/2538) ทั้งในชั้นพิจารณาคดี จำเลยให้การปฏิเสธมาตลอด คำพยานโจทก์ที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจและบันทึกคำให้การดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5151/2542 และที่ 9609/2542) 3. การที่เจ้าพนักงานตำรวจมิได้เห็นเหตุการณ์ขณะสายลับทำการล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลย แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นพบธนบัตรของกลางที่ใช้ในการล่อซื้อจากตัวจำเลย หรือจากข้างของเครื่องใช้ของจำเลยที่อยู่ในบ้านก็ตาม ศาลมักจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่า จำเลยอาจรับธนบัตรนั้นจากสายลับโดยประการอื่น หรือมีเหตุผลอื่นที่มีใช้การซื้อขายยาเสพติดจากสายลับก็เป็นได้ การที่ไม่นำสายลับซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงมาสืบจึงไม่ทำให้ศาลสามารถเชื่อได้โดยสนิทใจว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3024/2541 และที่ 617/2542) แนวที่สอง กรณีไม่ต้องนำสายลับผู้ล่อซื้อมาเป็นพยานยืนยันการกระทำความผิดของจำเลย

1. การที่เจ้าพนักงานตำรวจได้แอบซุ่มดูเหตุการณ์ขณะสายลับทำการล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลย เมื่อสายลับซื้อยาเสพติดได้แล้ว เจ้าพนักงานตำรวจก็เข้าจับกุมจำเลยทันทีถือว่าเจ้าพนักงานตำรวจเป็นพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงร่วมกับสายลับ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2540) กรณีไม่จำเป็นต้องนำสายลับมาเป็นพยานอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3862/2540) เพราะการมีสายลับมาช่วยในการล่อซื้อเป็นเพียงการกระทำที่จำเป็นและสมควรในการสืบหาพยานหลักฐานเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6951/2540) 2. กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่เห็นเหตุการณ์ในขณะสายลับทำการล่อซื้อยาเสพติดจากจำเลย แต่เมื่อสายลับซื้อยาเสพติดได้แล้วก็มาบอกเจ้าพนักงานตำรวจที่แอบซุ่มรอเหตุการณ์อยู่และเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมจำเลยทันทีโดยพบธนบัตรของกลางที่ใช้ในการล่อซื้อที่ตัวจำเลย หรือพบเห็นขณะจำเลยกำลังทิ้งยาเสพติดหรือทำลายยาเสพติด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7616/2542) เมื่อคำพยานของเจ้าพนักงานตำรวจได้เบิกความเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นไปในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งจำเลยก็ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนอันเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน

ชิดกับเวลาที่ถูกจับกุมศาลรับฟังพยานโจทก์ลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2539) สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจมิได้เห็น เหตุการณ์ในขณะที่สายลับทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย เมื่อไม่นำสายลับ ซึ่งเป็นพยานโดยตรงมาสืบ คำเบิกความของเจ้าพนักงานตำรวจที่มิได้รู้เห็นใน เหตุการณ์จึงเป็นพยานบอกเล่าทำให้มีน้ำหนักน้อยในการรับฟัง ประกอบกับจำเลย ให้การปฏิเสธทั้งในชั้นจับกุม สอบสวนและชั้นพิจารณาคดี และธนบัตรของกลางที่ พบจากตัวจำเลยที่สายลับไปทำการล่อซื้อจำเลยก็อาจได้มาโดยเหตุผลอื่นที่มีใช้จาก การซื้อขายเมทแอมเฟตามีนก็ได้ ด้วยเหตุนี้พยานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ นับว่า ศาลฎีกาในคดีที่หมายเหตุนี้ใช้แนววินิจฉัยคดีตาม แนวแรกดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั่นเอง จิตฤดี วีระเวสส์